

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת יוסף עטאונה

פ/25/2900

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (הרכב המחלקה לחקירות שוטרים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 49 ט 1. בפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א–1971¹, בסעיף 49 ט –

(1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) בראש המחלקה יעמוד שופט מחוזי בדימוס שימנה שר המשפטים, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון.

(א2) לא יועסק במחלקה, לרבות על דרך השאלה, שוטר או שוטר בדימוס.

(א3) במחלקה יועסק לפחות שופט שלום אחד בדימוס, שיפקח על התנהלות החקירות."

(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) שר המשפטים יקבע את הרכב המחלקה, את סמכויותיה ואת סדרי עבודתה."

דברי הסבר

המחלקה לחקירת שוטרים (להלן – מח"ש) הוקמה בשנת 1992 על מנת להבטיח כי חשדות לביצוע עבירות על ידי שוטרים ייחקרו בידי גוף חיצוני וניטראלי, וכי המשטרה לא "תחקור את עצמה" אולם בפועל, חלק מחוקרי מח"ש אינם עובדי משרד המשפטים, אלא שוטרים שהושאלו למחלקה על ידי המשטרה וחלקם שוטרים לשעבר.

מצב זה אינו תקין, שכן החוקרים המושאלים או השוטרים לשעבר עלולים לפעול מתוך מחויבות ארגונית למשטרה ושיקולים זרים עלולים להשפיע על אופן התנהלותם. בנוסף, החשש לניגוד עניינים נוצר במצב זה פוגע במראית פני הצדק ובאמון הציבור בהחלטות מח"ש. לכן, הצעת חוק זו באה לנתק את המחלקה לחקירת שוטרים ולהפוך אותה לגוף אזרחי תחת משרד המשפטים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן (פ/617/23), על ידי חבר הכנסת יוסף גיבארין (פ/1881/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/1654/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1091/24). הצעת החוק זהה לפ/1654/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז באדר התשפ"ג (20.03.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

